

DISPOSICIONES, MÉTODOS Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONALES
PARA APLICAR LAS MEDIDAS RELATIVAS A LA EXPANSIÓN
DEL COMERCIO INTERNACIONAL *

LA CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE COMERCIO Y DESARROLLO,

Convencida de que hace falta desplegar esfuerzos sostenidos para elevar los niveles de vida en todos los países y acelerar el crecimiento económico de los países en desarrollo,

Considerando que el comercio internacional es un instrumento importante del desarrollo económico,

Reconociendo que esta Conferencia ha proporcionado una oportunidad excepcional para hacer un amplio examen de los problemas del comercio, así como del comercio en relación con el desarrollo económico, particularmente los que afectan a los países en desarrollo,

Convencida de que las disposiciones orgánicas adecuadas y de funcionamiento eficaz son esenciales para realizar con éxito la plena contribución del comercio internacional al crecimiento económico acelerado de los países en desarrollo, mediante la formulación y aplicación de las políticas necesarias,

Habiendo examinado el funcionamiento de las instituciones internacionales existentes, y reconociendo tanto las contribuciones que han aportado como las limitaciones de que adolecen para hacer frente a todos los problemas del comercio y problemas afines del desarrollo,

Estimando que los gobiernos participantes deben utilizar en la forma más eficaz posible las instituciones a que pertenezcan o puedan pertenecer y los convenios en que sean o puedan llegar a ser partes,

Convencida de que, al mismo tiempo, deben volverse a examinar las disposiciones institucionales actuales, así como las propuestas, sobre la base de la experiencia obtenida de su labor y actividades,

Tomando nota del deseo general de los países en desarrollo de contar con una organización de comercio de índole general, y

Reconociendo que se precisan otras disposiciones institucionales para poder proseguir la labor iniciada por esta Conferencia y llevar a la práctica sus recomendaciones y conclusiones,

Recomienda a la Asamblea General de las Naciones Unidas que apruebe en su décimonoveno periodo de sesiones las disposiciones siguientes:

1) La presente Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, que en adelante se denominará "la Conferencia", se establecerá como órgano de la Asamblea General. Serán miembros de la Conferencia los Estados que lo sean de las Naciones Unidas, de los organismos especializados o del Organismo Internacional de Energía Atómica.

2) La Conferencia se reunirá a intervalos de tres años como máximo. La Asamblea General fijará la fecha y el lugar de los periodos de sesiones de la Conferencia, teniendo en cuenta las recomendaciones de ésta o de la Junta de Comercio y Desarrollo, establecida conforme a lo dispuesto en el párrafo 4 *infra*, que en adelante se denominará "la Junta".

3) Las principales funciones de la Conferencia serán:

a) fomentar el comercio internacional, especialmente con miras a acelerar el desarrollo económico, particularmente el comercio entre países que se encuentren en etapas diferentes de desarrollo, entre países en desarrollo

* Proyecto de recomendación presentado por el Presidente de la Conferencia.

- y entre países con sistemas diferentes de organización económica y social, teniendo en cuenta las funciones desempeñadas por las organizaciones internacionales existentes;
- b) formular principios y políticas sobre comercio internacional y sobre problemas afines del desarrollo económico;
 - c) presentar propuestas para llevar a la práctica dichos principios y políticas y adoptar aquellas otras medidas dentro de su competencia que sean pertinentes para tal fin, habida cuenta de las diferencias existentes entre los sistemas económicos y los diversos grados del desarrollo;
 - d) revisar y facilitar en general la coordinación de las actividades de otras instituciones que formen parte del sistema de las Naciones Unidas en la esfera del comercio internacional y los problemas conexos del desarrollo económico, y a este respecto cooperar con la Asamblea General y con el Consejo Económico y Social en cuanto al cumplimiento de las obligaciones que en materia de coordinación les impone la Carta;
 - e) iniciar medidas, cuando sea pertinente, en cooperación con los órganos competentes de las Naciones Unidas, para negociar y aprobar instrumentos jurídicos multilaterales en la esfera del comercio, habida cuenta de lo adecuados que sean los órganos de negociación ya existentes y sin duplicar sus actividades;
 - f) servir de centro de armonización de las políticas comerciales y de desarrollo de los gobiernos y de las agrupaciones económicas regionales, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 1 de la Carta de las Naciones Unidas; y
 - g) ocuparse de cualesquier otros asuntos pertinentes dentro de su esfera de competencia.

JUNTA DE COMERCIO Y DESARROLLO

Composición

4) Se establecerá un órgano permanente de la Conferencia, que se denominará Junta de Comercio y Desarrollo, como parte del sistema de las Naciones Unidas en el terreno económico.

5) La Junta se compondrá de 55 miembros elegidos por la Conferencia entre los Estados que formen parte de ella. Al elegir a los miembros de la Junta, la Conferencia tendrá plenamente en cuenta el principio de la distribución geográfica equitativa y la conveniencia de una representación permanente de los principales Estados comerciantes, y en consecuencia deberá ajustarse a la siguiente distribución de puestos:

- I) 22 Estados de los que se enumeran en el Anexo I.
- II) 18 Estados de los que se enumeran en el Anexo II.
- III) 9 Estados de los que se enumeran en el Anexo III.
- IV) 6 Estados de los que se enumeran en el Anexo IV.

6) La Conferencia revisará periódicamente la lista de Estados que figura en los anexos para tener en cuenta los cambios habidos en la composición de aquélla, así como cualquier otro factor.

7) Los miembros de la Junta serán elegidos en cada periodo ordinario de sesiones de la Conferencia, excepto en el caso de los miembros de la primera Junta, que se elegirán de conformidad con lo dispuesto en el apartado a) del párrafo 32 sobre Dis-

posiciones Transitorias, que figuran más abajo. El mandato de los miembros de la Junta durará hasta que sean elegidos sus sucesores.

8) Los miembros salientes podrán ser reelegidos.

9) Cada miembro de la Junta tendrá un representante en ella, con los suplentes y consejeros que sean necesarios.

10) La Junta invitará a todo miembro de la Conferencia a participar, sin derecho a voto, en sus deliberaciones sobre cualquier cuestión que sea de particular interés para el miembro de que se trate.

11) La Junta podrá adoptar medidas para que cualquier representante de los órganos intergubernamentales mencionados en los párrafos 18 y 19 puedan participar, sin derecho a voto, en sus deliberaciones y en las de los órganos auxiliares y grupos de trabajo por ella establecidos. Esa participación estará abierta asimismo a las organizaciones no gubernamentales que se ocupan de problemas comerciales y del comercio en su relación con el desarrollo.

12) La Junta establecerá su propio reglamento.

13) Se reunirá, según sea necesario, en conformidad con las disposiciones de dicho reglamento. Normalmente se reunirá dos veces en un año determinado.

Funciones

14) Cuando la Conferencia no esté reunida, la Junta desempeñará las funciones que sean de la competencia de aquélla.

15) En particular, examinará, en forma continua, y tomará las medidas apropiadas para su aplicación dentro de sus atribuciones, las recomendaciones, declaraciones, resoluciones y demás decisiones de la Conferencia, y para asegurar la continuidad de su labor.

16) Podrá realizar o iniciar estudios y preparar informes en la esfera del comercio y los problemas conexos del desarrollo.

17) Podrá pedir al Secretario General de las Naciones Unidas que prepare esos informes, estudios u otros documentos que considere convenientes.

18) Tomará, según sea necesario, disposiciones para obtener informes de los organismos intergubernamentales cuyas actividades guarden relación con sus funciones y establecer relaciones con ellos. Con el fin de evitar duplicaciones, deberá valerse siempre que sea posible de los informes pertinentes presentados al Consejo Económico y Social y otros órganos de las Naciones Unidas.

19) Establecerá relaciones estrechas y continuas con las comisiones económicas regionales de las Naciones Unidas y podrá hacer lo propio con otros órganos intergubernamentales de carácter regional cuyas esferas de actividad sean de interés para la Junta.

20) En sus relaciones con los órganos y organismos del sistema de las Naciones Unidas, la Junta actuará en conformidad con las obligaciones que impone al Consejo Económico y Social la Carta de las Naciones Unidas, en particular las referentes a la coordinación, y con los acuerdos de relación establecidos con los organismos interesados.

21) Actuará como comisión preparatoria de los futuros periodos de sesiones de la Conferencia. Para ello, iniciará la preparación de documentos, entre ellos un programa provisional, para su examen por la Conferencia y efectuará asimismo recomendaciones sobre la fecha y lugar adecuados para su convocación.

22) Informará a la Conferencia y también informará anualmente sobre sus actividades a la Asamblea General por conducto del Consejo Económico y Social. Este

último podrá transmitir a la Asamblea General las observaciones que estime oportunas sobre los informes.

23) La Junta establecerá los órganos auxiliares que sean necesarios para poder desempeñar eficientemente sus funciones. En particular, establecerá las comisiones siguientes:

- i) una comisión de productos básicos que, entre otras cosas, desempeñará las funciones que en la actualidad asumen la Comisión de Comercio Internacional de Productos Básicos y la Comisión Interina de Coordinación de los Convenios Internacionales sobre Productos Básicos (CICCIPIB). A este respecto, la CICCIPIB, será el órgano asesor de la Junta;
- ii) una comisión de manufacturas;
- iii) una comisión del comercio invisible y de la financiación relacionada con el comercio. La Junta estudiará especialmente los medios institucionales adecuados para ocuparse de los problemas del transporte marítimo, y tendrá en cuenta las recomendaciones contenidas en el documento E/CONF.46/C.3/REC/14.¹

Las atribuciones de los dos últimos órganos auxiliares y de cualesquier otros órganos auxiliares que establezca la Junta se aprobarán previa consulta con los órganos apropiados de las Naciones Unidas y tendrán plenamente en cuenta la conveniencia de evitar duplicaciones en sus funciones. Al determinar el número de miembros que integrarán los órganos auxiliares y al procederse a su elección, la Junta tendrá debidamente en cuenta la conveniencia de que formen parte de ellos los Estados miembros que tengan especial interés en las cuestiones de que se ocupen dichos órganos auxiliares. Podrá ser elegido cualquier Estado miembro de la Conferencia, independientemente de que esté o no representado en la Junta.

La Junta fijará las atribuciones y establecerá el reglamento de sus órganos auxiliares.

Votación

24) Cada Estado representado en la Conferencia tendrá un voto. Las decisiones de la Conferencia en cuestiones de fondo se tomarán, a reserva de lo que decida la Asamblea General acerca de las disposiciones del párrafo 25, por una mayoría de dos tercios de los representantes presentes y votantes. Las decisiones de la Conferencia en asuntos de procedimiento se tomarán por mayoría de los representantes presentes y votantes.

Las decisiones de la Junta se tomarán por mayoría simple de los representantes presentes y votantes, con sujeción a lo que decida la Asamblea General con respecto a las disposiciones del párrafo 25.

Procedimientos

25) Se recomienda que las disposiciones de este párrafo sean determinadas por la Asamblea General en su décimonoveno periodo de sesiones después de que ésta haya examinado el informe y las propuestas que presentará una comisión especial que nombrará el Secretario General de las Naciones Unidas, según se indica en el apartado d) de las Disposiciones Transitorias.

Las atribuciones de esa comisión especial serán las siguientes:

- a) La tarea de la comisión consistirá en preparar propuestas de procedimientos

¹ Proyecto de recomendación "V" de la Tercera Comisión aprobado por la Conferencia en su 29ª sesión plenaria, celebrada el 8 de junio de 1964.

en el seno del organismo que suceda a la Conferencia encaminados a establecer un mecanismo de conciliación que se desarrolle antes de la votación y a proporcionar una base adecuada para la adopción de recomendaciones con respecto a propuestas de índole concreta para emprender una acción que pueda afectar apreciablemente los intereses económicos o financieros de determinados países;

- b) Dicha conciliación podrá realizarse mediante un sistema de comisiones de conciliación, los buenos oficios del Secretario General de la Conferencia, o cualquier otro medio a que pueda acudirse dentro del marco de las Naciones Unidas;
- c) La comisión tendrá en cuenta, al fijar los procedimientos más arriba mencionados, que los Estados interesados quizá deseen dejar constancia de sus opiniones y darles publicidad. También tendrá en cuenta la conveniencia de presentar informes cuando sea oportuno, en los que se expongan los puntos de acuerdo y de desacuerdo y se expliquen las posiciones adoptadas en lo que respecta, de modo especial, al cumplimiento de las recomendaciones propuestas;
- d) La comisión debería también examinar la conveniencia de aplicar procedimientos adecuados a las propuestas que entrañen cambios en las disposiciones fundamentales de la presente resolución; y
- e) Todo Gobierno que participa en esta Conferencia podrá someter a la comisión especial las propuestas y recomendaciones que considere pertinentes en relación con el apartado a) *supra*, con tal de que no entrañen enmienda alguna a la Carta de las Naciones Unidas ni se aparten del principio de que cada país debe tener un voto. La comisión especial incluirá un estudio de dichas propuestas y recomendaciones en su informe a la Asamblea General.

Secretaría

26) Se adoptarán medidas, en conformidad con el Artículo 101, para establecer inmediatamente, dentro de la Secretaría de las Naciones Unidas, una secretaría adecuada, de carácter permanente y dedicada exclusivamente a los trabajos de la Conferencia, el Consejo y sus órganos auxiliares, a fin de que cuenten con servicios apropiados.

27) La secretaría estará presidida por el Secretario General de la Conferencia quien será nombrado por el Secretario General de las Naciones Unidas y la Asamblea General confirmará ese nombramiento.

28) El Secretario General de las Naciones Unidas adoptará las medidas adecuadas para establecer una estrecha cooperación y coordinación entre la secretaría de la Conferencia y el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, incluidas las secretarías de las comisiones regionales y otras dependencias pertinentes de la Secretaría de las Naciones Unidas, así como con las secretarías de los organismos especializados.

Disposiciones financieras

29) Los gastos de la Conferencia, sus órganos auxiliares y secretaría serán sufragados con cargo al presupuesto ordinario de las Naciones Unidas, que incluirá un crédito presupuestario separado para dichos gastos.

De acuerdo con la práctica seguida por las Naciones Unidas en casos semejantes, se tomarán disposiciones para fijar cuotas a los Estados no miembros de las Naciones Unidas que participen en la Conferencia.

Disposiciones institucionales futuras

30) La Conferencia estudiará a la luz de la experiencia la eficacia y la evolución ulterior de las disposiciones institucionales con el fin de recomendar las modificaciones y mejoras que puedan ser necesarias.

31) Con tal fin estudiará todas las cuestiones pertinentes, incluidas las relativas al establecimiento de una organización de índole general integrada por todos los miembros del sistema de organizaciones de las Naciones Unidas que se ocupe del comercio y de su relación con el desarrollo.

Disposiciones transitorias

32) La Conferencia recomienda además:

- a) que los miembros de la Junta elegidos por la presente Conferencia entren en funciones una vez que esta resolución haya sido debidamente aprobada por la Asamblea General en su próximo periodo de sesiones;
- b) que el próximo periodo de sesiones de la Conferencia se celebre a principios de 1966;
- c) que el Secretario General de las Naciones Unidas presente a la Asamblea General en su décimonoveno periodo de sesiones un informe sobre las consecuencias financieras de las anteriores recomendaciones, así como propuestas concretas acerca de la distribución de los gastos entre todos los Estados que tengan derecho a participar en la Conferencia;
- d) que el Secretario General de las Naciones Unidas nombre una comisión especial para informar y someter recomendaciones a la Asamblea General sobre los procedimientos especiales a que se hace referencia en el párrafo 25, *supra*, cuyas atribuciones serán las que en dicho párrafo se especifican. La comisión será representativa de los principales intereses y tendencias de opinión relacionados con la cuestión. El número de sus miembros será reducido y el Secretario General los elegirá previa consulta con sus respectivos gobiernos sobre una base geográfica equitativa.

ANEXO I

1. Lista de Estados indicados en el párrafo 5.

1. Afganistán; 2. Argelia; 3. Birmania; 4. Burundi; 5. Camboya; 6. Camerún; 7. República Centroafricana; 8. Ceilán; 9. Chad; 10. China; 11. Congo (Brazzaville); 12. Congo (Leopoldville); 13. Dahomey; 14. Etiopía; 15. Gabón; 16. Ghana; 17. Guinea; 18. India; 19. Indonesia; 20. Irán; 21. Irak; 22. Israel; 23. Costa de Marfil; 24. Jordania; 25. Kenia; 26. Corea (República de); 27. Kuwait; 28. Laos; 29. Líbano; 30. Liberia; 31. Libia; 32. Madagascar; 33. Malasia; 34. Malí; 35. Mauritania; 36. Mongolia; 37. Marruecos; 38. Nepal; 39. Níger; 40. Nigeria; 41. Pakistán; 42. Filipinas; 43. Rwanda; 44. Arabia Saudita; 45. Senegal; 46. Sierra Leona; 47. Somalia; 48. Sudáfrica; 49. Sudán; 50. Siria; 51. Tanganyika y Zanzíbar; 52. Tailandia; 53. Togo; 54. Túnez; 55. Uganda; 56. República Árabe Unida; 57. Alto Volta; 58. Vietnam (República de); 59. Samoa Occidental; 60. Yemen; 61. Yugoslavia.

ANEXO II

1. Lista de Estados indicados en el párrafo 5.

1. Australia; 2. Austria; 3. Bélgica; 4. Canadá; 5. Chipre; 6. Dinamarca; 7. República Federal de Alemania; 8. Finlandia; 9. Francia; 10. Grecia; 11. Santa Sede; 12. Islandia; 13. Irlanda; 14. Italia; 15. Liechtenstein; 16. Japón; 17. Luxemburgo; 18. Mónaco; 19. Países Bajos; 20. Nueva Zelandia; 21. Noruega; 22. Portugal; 23. San Marino; 24. España; 25. Suecia; 26. Suiza; 27. Turquía; 28. Reino Unido; 29. Estados Unidos de América.

ANEXO III

1. Lista de los Estados indicados en el párrafo 5.

1. Argentina; 2. Bolivia; 3. Brasil; 4. Chile; 5. Colombia; 6. Costa Rica; 7. Cuba; 8. República Dominicana; 9. Ecuador; 10. El Salvador; 11. Guatemala; 12. Haití; 13. Honduras; 14. Jamaica; 15. México; 16. Nicaragua; 17. Panamá; 18. Paraguay; 19. Perú; 20. Trinidad y Tobago; 21. Uruguay; 22. Venezuela.

ANEXO IV

1. Lista de los Estados indicados en el párrafo 5.

1. Albania; 2. Bulgaria; 3. RSS de Bielorrusia; 4. Checoslovaquia; 5. Hungría; 6. Polonia; 7. Rumania; 8. RSS de Ucrania; 9. Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.